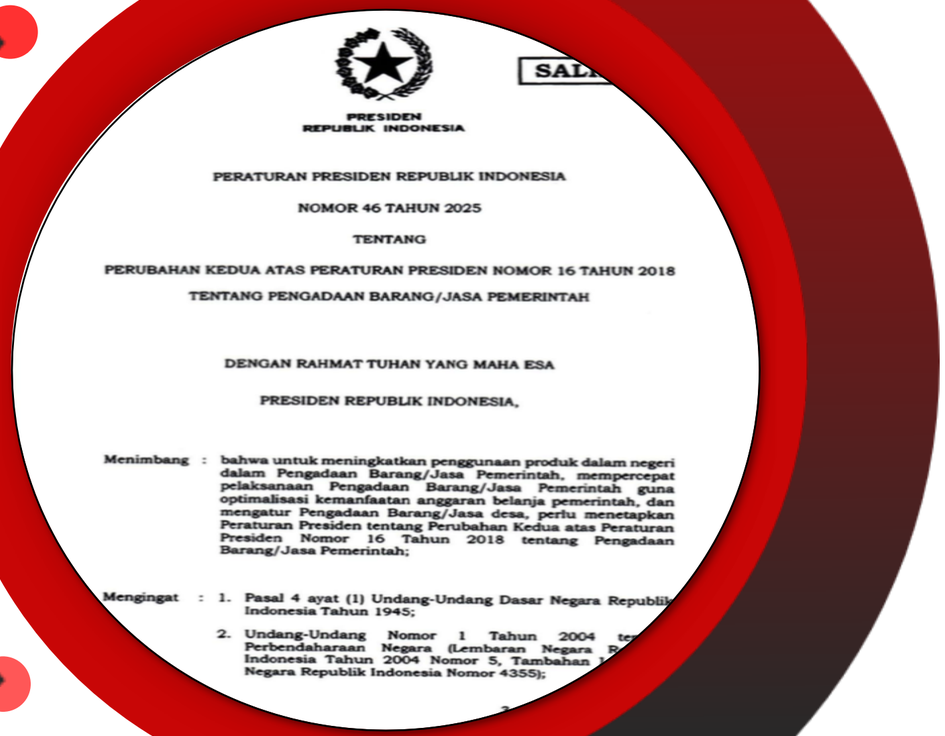


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, dan mengatur Pengadaan Barang/Jasa desa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PERPRES 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Emin Adhy Muhaemin
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

Disampaikan pada kegiatan *Afternoon Tea*, DPD IAPI Jakarta, 26 Mei 2025

LATAR BELAKANG

- Amanat Inpres 2 Tahun 2022 diantaranya kepada Kepala LKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan
- Penguatan PDN dan UMKK
- Mendukung Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam visi misi Presiden
- Percepatan proses PBJP

TERMINOLOGI

Pasal 1 angka 1

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

sebelum

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.h yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh KementerianlLembagalPerangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBI\I/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

5a Tidak ada

5a Tidak ada

18a. Tidak ada

18b Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk rnelaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

perubahan

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

5a. Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa.

5b. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

18a Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

18b Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara pada Kementerian/Lembaga yang dikecualikan memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

TERMINOLOGI (LANJUTAN)

Pasal 1 angka 1

sebelum	perubahan
18c. Tidak ada	18c. Sertifikat Kompetensi adalah tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
18d. Tidak ada	18d. Sertifikat Kompetensi PPK adalah tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sebagai PPK yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
46a. Tidak ada	46a. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
46b. Tidak ada	46b. Produk Ramah Lingkungan Hidup adalah Barang dan jasa termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
54. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.	54. Dihapus

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

RUANG LINGKUP PEMBERLAKUAN

Pasal 2

sebelum

(1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

perubahan

(1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa;

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

KEBIJAKAN PENGADAAN

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

Pasal 5

sebelum

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan

i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

perubahan

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
d. mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa;
e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
f. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah;
h. mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

PERTENTANGAN KEPENTINGAN

Pasal 7 ayat (2)

sebelum

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal :

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

perubahan

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal :

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya

f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama yang memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

PENGGUNA ANGGARAN

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

P a s a l 9 ayat (1) huruf f2 dan ayat (3)

s e b e l u m

f.2 Tidak ada

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

p e r u b a h a n

f.2 menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f2 kepada KPA.

P a s a l 41a ayat (2)

(2) Tidak ada

(2) Menteri atau kepala lembaga selaku PA membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden dan menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

P a s a l 10 ayat (5) dan ayat (6)

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

s e b e l u m

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

(6) Tidak ada

p e r u b a h a n

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK.

(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

P a s a l 11 ayat (1) , ayat (2a), ayat (5) dan ayat (6)

s e b e l u m

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas
   i. mengendalikan Kontrak;

(2a) Tidak ada.

(5) Tidak ada

(6) Tidak ada

p e r u b a h a n

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas
   i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

(5) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama- sama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala Lembaga.

P a s a l 20 ayat (3)

s e b e l u m

(3) Tidak ada

(3) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

POKJA PEMILIHAN DAN AGEN PENGADAAN

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

Pasal 13 ayat (1) huruf a

sebelum

a. rnelaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;

perubahan

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan *E-purchasing* dengan pembelian langsung;

Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)

sebelum

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

perubahan

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK.
(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

Pasal 19 ayat (1) huruf b, ayat (1a) dan ayat (2) huruf d

sebelum

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan:
b. Produk bersertifikat SNI

(1a) Tidak ada

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
d. Barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring

perubahan

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan:
b. Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia

(1a) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
d. Barang/jasa dalam katalog elektronik

STRATEGI PEMAKETAN

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

P a s a l 20A

s e b e l u m

Tidak ada

s e b e l u m

P a s a l 20B ayat (1) dan ayat (2)

(1) Tidak ada

(2) Tidak ada

p e r u b a h a n

Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (*supplied by owner*).

(1) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi:
   a. bahan baku, material, dan Barang sudah
   b. terstandar;
   c. bahan baku, material, dan Barang untuk
   d. mendukung bangunan permanen;
   e. bahan baku, material, dan Barang untuk 1
   f. (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan
   g. Konstruksi;
   h. peralatan untuk menunjang Pekerjaan
   i. Konstruksi; dan/atau
   j. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi
   k. yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis.

(2) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
   a. E-purchasing; dan/atau
   b. pemesanan berdasarkan Kontrak payung.

KONTRAK KONVESIONAL DAN KONTRAK SBO

A. Konvensional
   1. Kontrak konsultan perencana
   2. Kontrak pekerjaan konstruksi
   3. Kontrak konsultan pengawas

B. Konvensional DB
   1. Kontrak konsultan MK
   2. Kontrak terintegrasi :
      - konsultan perencana dan
      - pekerjaan konstruksi

SUPPLY BY OWNER

• Kontrak Konsultan Perencana • Kontrak Konsultan MK • Kontrak jasa *quantity surveyor* • Kontrak Pembelian bahan • Kontrak Sewa Alat • Kontrak Konstruksi

KONSOLIDASI PENGADAAN

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

Pasal 21

sebelum

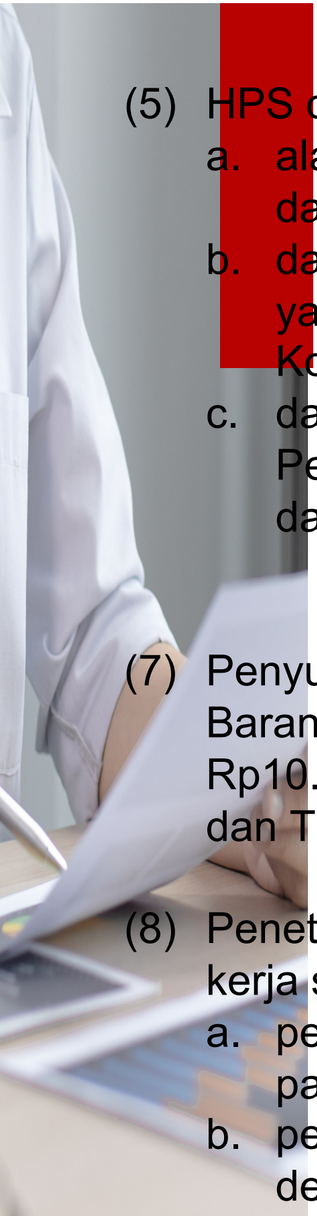
(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakanoleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.
(3) Tidak ada

perubahan

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ.
(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga.

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

P a s a l 26 ayat (5), ayat (7) dan ayat (8)



s e b e l u m

(5) HPS digunakan sebagai:
   a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
   b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
   c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksa.naan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

(7) Penyusirnan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
   a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
   b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

p e r u b a h a n

(5) HPS digunakan sebagai:
   a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
   b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
   c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
   d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
   e. penentuan penerbit jaminan.

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(8) Dihapus.

JENIS KONTRAK

Pasal 27

sebelum

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
f. Tidak ada;

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
f. Tidak ada;
g. Tidak ada; dan
h. Tidak ada

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan; dan
c. Kontrak Payung.

(4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstrrrksi terdiri atas:
a. lumsum; dan
b. Waktu Penugasan.

(5) Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi, tidak ada

Peraturan Presiden No 12 Tahun 202

perubahan

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
f. Kontrak berbasis kinerja.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
f. modifikasi putar kunci;
g. Kontrak payung; dan
h. Kontrak berbasis kinerja

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. lumsum;
b. waktu penugasan;
c. Kontrak payung; dan
d. Kontrak berbasis kinerja

(4) Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:
a. lumsum;
b. putar kunci;
c. modifikasi putar kunci; dan
d. Kontrak berbasis kinerja.

JENIS KONTRAK

P a s a l 27 ayat (1) sd. Ayat (4)

s e b e l u m

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
f. Tidak ada;

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
f. Tidak ada;
g. Tidak ada; dan
h. Tidak ada

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan; dan
c. Kontrak Payung.

(4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstrrrksi terdiri atas:
a. lumsum; dan
b. Waktu Penugasan.

(5) Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi, tidak ada

Peraturan Presiden No 12 Tahun 202

p e r u b a h a n

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
f. Kontrak berbasis kinerja.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
f. modifikasi putar kunci;
g. Kontrak payung; dan
h. Kontrak berbasis kinerja

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. lumsum;
b. waktu penugasan;
c. Kontrak payung; dan
d. Kontrak berbasis kinerja

(4) Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:
a. lumsum;
b. putar kunci;
c. modifikasi putar kunci; dan
d. Kontrak berbasis kinerja.

JENIS KONTRAK

P a s a l 27 ayat (8) dan ayat (9a)

s e b e l u m

(8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

(9a) Kontrak modifikasi putar kunci, tidak ada

p e r u b a h a n

(8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:
   a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;
   b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau
   c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

(9a) Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:
   a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
   b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

JENIS KONTRAK

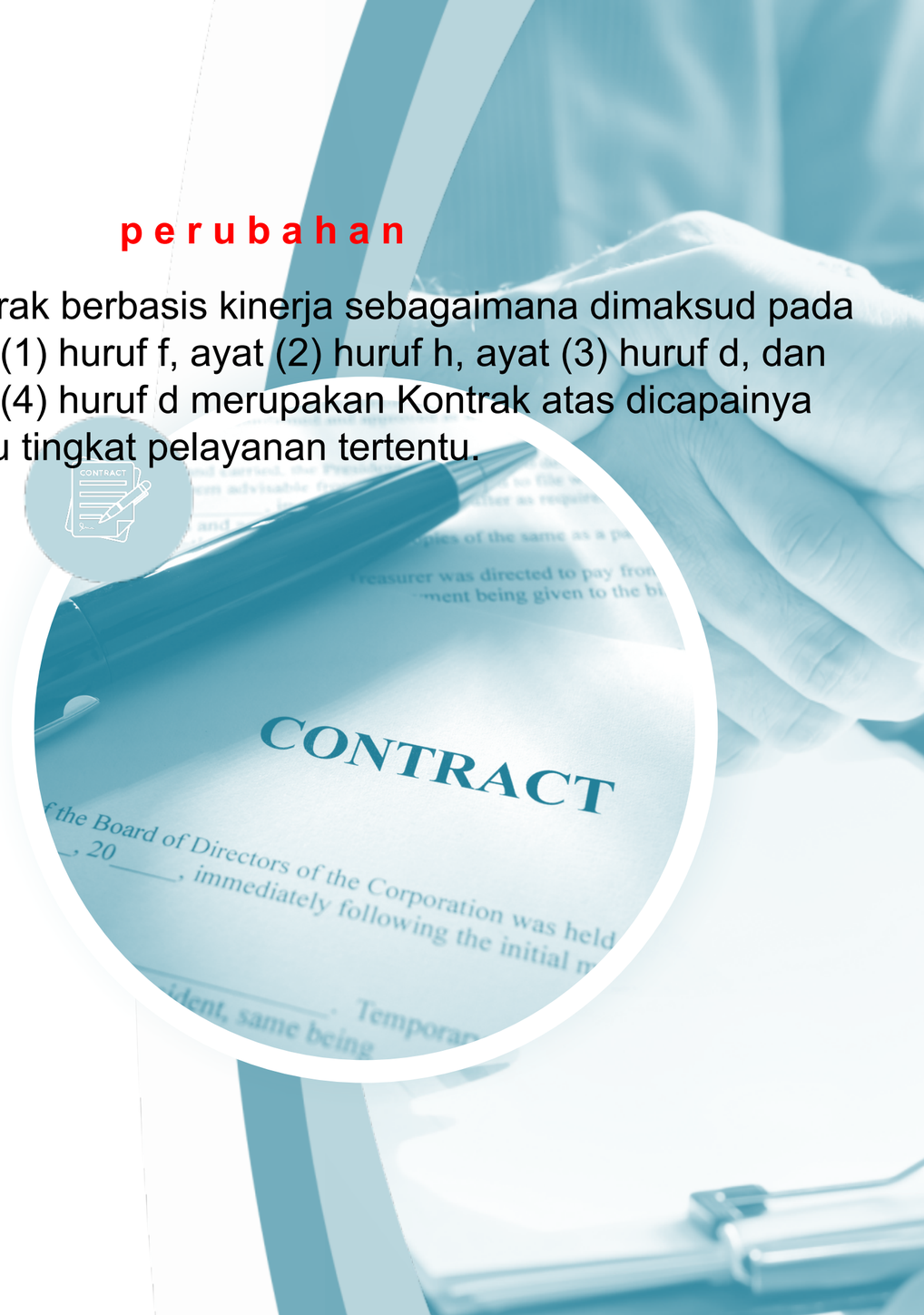
Pasal 27 ayat (10a)

sebelum

(10a) Kontrak berbasis kinerja, tidak ada.

perubahan

(10a) Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.



Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

BENTUK KONTRAK

P a s a l 28 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5)

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

s e b e l u m

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
e. surat pesanan

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud paCa ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan rrilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima pr-rluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barangl Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

p e r u b a h a n

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
e. surat/bukti pesanan

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BENTUK KONTRAK (LANJUTAN)

P a s a l 28 ayat (6), dan ayat (6a)

s e b e l u m

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

(6a) Tidak ada

p e r u b a h a n

(6) Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.

(6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

UANG MUKA

P a s a l 29 ayat (2)

s e b e l u m

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

p e r u b a h a n

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
   c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
   d. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
   e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

JAMINAN PENGADAAN

P a s a l 30 ayat (2) dan ayat (2a)

s e b e l u m

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi.

(2a) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

p e r u b a h a n

(2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

P a s a l 33 ayat (2) dan ayat (2a)

s e b e l u m

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimarra dimaksud pada ayat (I) tidak diperlukan, dalam hal:
a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

p e r u b a h a n

(2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
b. dihapus.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 20

METODE PEMILIHAN

P a s a l 38 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5)

s e b e l u m

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekeqjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakii Presider.;

p e r u b a h a n

(2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:
   a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
   b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
   a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
   b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

METODE PEMILIHAN (LANJUTAN)

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

P a s a l 38 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5)

s e b e l u m

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu (con't):
k. Tidak ada

(8) Tidak ada

p e r u b a h a n

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu (con't):
k. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama

(8) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

P a s a l 41 ayat (1), dan ayat (2)

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. *E-purchasing,* tidak ada*;*
(2) Tidak ada

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. *E-purchasing;*
(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

METODE PEMILIHAN (LANJUTAN)

P a s a l 41 ayat (5), dan ayat (7)

s e b e l u m

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu (con't):

a. Tidak ada

e. Tidak ada

(7) Tidak ada

p e r u b a h a n

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;

e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

(7) Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

TINDAKLANJUT ARAHAN PRESIDEN

Pasal 41 A

sebelum

Tidak ada

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

perubahan

(1) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya.

(2) Menteri atau kepala lembaga selaku PA:
   a. membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

(3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana pada ayat (2) huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.

(4) Dalam hal arahan Presiden dalam risalah rapat,memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung.

METODE EVALUASI PENAWARAN

Pasal 39 ayat (2)

sebelum

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang rnemperhitungkan penilaian teknis dan harga

perubahan

(2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

METODE KUALIFIKASI

P a s a l 44 ayat (3), ayat (5) dan ayat (8b)

s e b e l u m

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; atau
b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha.
c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya

(8a) Tidak ada.

p e r u b a h a n

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;
b. Seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau
c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; atau
b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha.
c. Dihapus.

(8a) Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

SWAKELOLA

P a s a l 47 ayat (2), ayat (6) s.d ayat (10)

s e b e l u m

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
   b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a

(6) Tidak ada
(7) Tidak ada
(8) Tidak ada.
(9) Tidak ada.
(10) Tidak ada

p e r u b a h a n

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
   b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.

(6) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui *E-purchasing*.

(7) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(8) Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*.

(9) Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E- purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola.

(10) Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-* purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

E-PURCHASING

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

P a s a l 47 ayat (5), ayat (5a) s.d ayat (5c)

s e b e l u m

(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

(5a) Tidak ada

(5b) Tidak ada.

(5c) Tidak ada.

p e r u b a h a n

(5) Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

(5a) Pengecualian kewajiban pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal:

a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *E-purchasing*.

(5b) Pengecualian kewajiban pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

(5c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

TENDER/SELEKSI GAGAL

P a s a l 51 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6)

s e b e l u m

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
j. Tidak ada

(3) Tender Cepat gagal dalam hal :
e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA .

(6) Tindak lanjut dari prakualifil<asi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
a. setelah prakualifikasi ularrg jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang iulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

p e r u b a h a n

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
j. alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah

(3) Tender Cepat gagal dalam hal :
e. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/ persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
f. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j dinyatakan oleh PA/KPA.

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung.

TENDER/SELEKSI GAGAL (LANJUTAN)

P a s a l 51 ayat (7) dan ayat (8a)

s e b e l u m

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
a. evaluasi ulang;; atau
b. Tender/Seleksi ulang.

(8a) Tidak ada

p e r u b a h a n

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
a. evaluasi ulang;
a1. penyampaian penawaran ulang; atau
b. Tender/Seleksi ulang.

(8a) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a1, dilakukan dalam hal Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

PELAKSANAAN KONTRAK

P a s a l 52 ayat (3)

s e b e l u m

(3) Tidak ada

p e r u b a h a n

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

P a s a l 54 ayat (3)

s e b e l u m

(3) Tidak ada

p e r u b a h a n

(3) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

Pasal 59 ayat (2)

sebelum

(2) Keadaan darurat meliputi:
   e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana

perubahan

(2) Keadaan darurat meliputi:
   e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana

PENGADAAN YANG DIKECUALIKAN

P a s a l 61 ayat (1), ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3)

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

s e b e l u m	p e r u b a h a n
(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini: a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah; b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini: a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah; b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(1a) Tidak ada	(1a) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.
(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Dael.ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan LImum/Badan Layanan Umum Daerah	(2) Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum /badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

PENGADAAN UNTUK INSTITUSI LAINNYA

Pasal 86A

sebelum

Tidak ada.

perubahan

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden in

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

PENGADAAN INTERNASIONAL DAN PENGADAAN DENGAN PHLN

Pasal 63

sebelum

(1) Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk :

(2) Tender/Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan

(2a) Tidak ada

perubahan

- Semua kata “Tender/Seleksi Internasional’ diganti “Pengadaan Barang/Jasa Internasional’

(2) Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan, Pengadaan Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2a) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ketentuan mengenai:

a. alih teknologi/pengetahuan;
b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau
c. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

Pasal 64 ayat (1)

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal *(country of origin)* Barang dan jasa.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

PENGADAAN DESA

P a s a l 64A dan 64B

s e b e l u m

- Tidak ada

p e r u b a h a n

(1) Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa.

(2) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.

(1) Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa

(2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan:

a. Penyedia merupakan Penyedia barang/jasa di desa setempat;
b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama; atau
c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya.

(3) Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan produk usaha Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui metode *E-purchasing*.

(5) Dalam hal metode *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan, Pengadaan Barang/Jasa desa dapat dilakukan dengan metode pemilihan lainnya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

PENGADAAN DESA (LANJUTAN)

Pasal 64C

sebelum

- Tidak ada

perubahan

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan, sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan.

PERAN SERTA USAHA KECIL DAN KOPERASI

Pasal 65

sebelum

(1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

(2) Kementerian/LembagaIPemerintah Daerah….

(4) …..usaha kecil danf atau koperasi.

perubahan

- Menghapus ayat (1) terkait usaha kecil terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil
- Menambahkan kata “Institusi lainnya” dalam Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya
- Kalimat pada seluruh ayat tentang “usaha kecil dan atau koperasi” diganti dengan kalimat “Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi”

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

PENINGKATAN PENGGUNAAN PDN

Pasal 66

sebelum

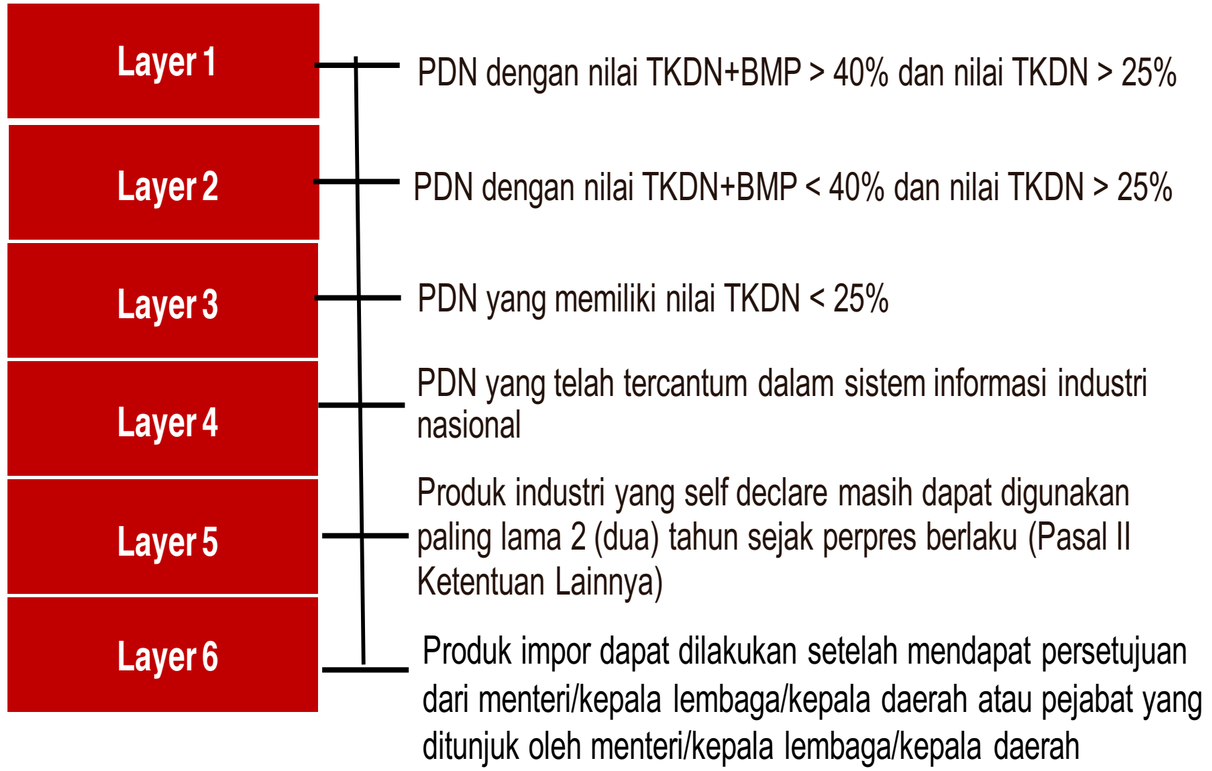
Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

(2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 4Ooh (ernpat puluh persen).

(5) Pengadaan barang impror dapat dilakukan, dalam hal:

a. barang tbrsebut belum dapat diprcduksi di dalam negeri; atau
b. volume produksi dalam negeri tidak mampu rnemenuhi kebutuhan.

perubahan



(4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk impor.

PREFERENSI HARGA

Pasal 67

sebelum

(1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.

(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Flp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Tidak ada

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 602/KPTS/M/2023
TENTANG
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
JASA KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia yang dicantumkan dalam rencana umum pengadaan, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan dokumen pemilihan;

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
20	Operasi	80	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
21	Pemeliharaan Rutin	80	
22	Pemeliharaan Berkala	80	
23	Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	40	
24	Operasi	50	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
25	Pemeliharaan Rutin	75	
26	Pemeliharaan Berkala	25	
27	Peningkatan	60	
28	Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	25	

perubahan

(1) Preferensi harga merupakan nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa

(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau *E-purchasing* dengan metode mini kompetisi:
   a. dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
   b. dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pekerjaan terintegrasi; atau
   c. dengan nilai pagu paket pengadaan paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk *E-purchasing* dengan metode mini kompetisi.

(4) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen Barang

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

PREFERENSI HARGA (LANJUTAN)

Pasal 67

sebelum

(4) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5o/o (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

perubahan

(6) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan :

a. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing ; dan
b. tambahan 5% (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan *leadfirm* merupakan badan usaha nasional.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

PREFERENSI HARGA (LANJUTAN)

Pasal 67

sebelum

(4) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5o/o (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

perubahan

(6) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan :

a. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing ; dan
b. tambahan 5% (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan *leadfirm* merupakan badan usaha nasional.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

PENGADAAN BERKELANJUTAN

Pasal 68

sebelum

(1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.

(2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;

b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan

c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

perubahan

(1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.

(2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi dan/atau aspek institusional

(2a) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan.

(2b) Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan kesehatan dan keselamatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2c) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerapan/pencapaian *value for money*, pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri.

(2d) aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat.

Peraturan P

E-MARKETPLACE

Pasal 71

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

sebelum	perubahan
(2) *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa: a. Katalog Elektronik; b. Toko Daring; dan c. Pemilihan Penyedia.	(2) Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik.
(4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.	(4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, asosiasi/perkumpulan, dan/atau Pelaku Usaha.
(5) Dalam rangka pengembangan *E-marketplace* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.	(5) Dihapus

KATALOG ELEKTRONIK

Pasal 72

sebelum

(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
(3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/LembagalPemerintah Daerah atau LKPP.
(4) Dihapus.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

perubahan

(1) Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya.
(2) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya.
(3) Dalam pengelolaan katalog elektronik, Kementerian/Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi *E-purchasing* terhadap Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Perubahan Perpres No 12 Tahun 2021

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN#1

(Pasal 74-75)

1. Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan luar negeri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

3. Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa

4. Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa, perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Sumber daya pengelola fungsi PBJ diberikan **penghargaan dan pengakuan** sebagai sumber daya pengelola fungsi PBJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN#2 (Pasal 74a)

No.	Poin Penting	Keterangan	Ayat
1	Jenis Sumber Daya PBJ	Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa b. Personel Lainnya c. Aparatur Sipil Negara selain a dan b	(1)
2	Kewajiban Memiliki Pengelola PBJ	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan.	(2)
3	Tugas Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan, PPK, pendukung PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan kontrak, serah terima, dan persiapan katalog elektronik	(3)
4	Kompetensi Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi PPK yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri	(3a)
5	Pengecualian Kewajiban	Pengecualian kewajiban ini berlaku untuk Kementerian/Lembaga yang pengelolaannya dilakukan oleh TNI/Polri atau pegawai lembaga lain yang ditetapkan oleh Kepala LKPP	(4)
6	Pengelolaan oleh Personel Lainnya saat Pengecualian	Dalam kondisi pengecualian, pengelolaan pengadaan dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(5)
7	Tugas Personel Lainnya	Personel Lainnya yang mengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dapat menjalankan tugas yang setara dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	(5a)
8	Sertifikasi Personel Lainnya	Personel Lainnya wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, atau apabila belum, wajib memiliki Sertifikat Dasar/Level-1	(6), (7)
9	Kedudukan Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	(8)
10	Prioritas Penugasan	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan	(10)
11	Penghargaan dan Pengakuan	Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa diberikan penghargaan dan pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	(11)

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN#3 (Pasal 74b)

No.	Poin Penting	Keterangan	Ayat
1	Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	(1)
2	Jika Jumlah Pengelola PBJ Belum Mencukupi	**a. Pokja Pemilihan**: - Pokja Pemilihan harus terdiri minimal 1 anggota Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Anggota lainnya adalah ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(2a)
		b. Pejabat Pengadaan: - Jika tugas Pejabat Pengadaan tidak dapat dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka dilaksanakan oleh ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(2b)
3	Jika Belum Ada Pengelola PBJ Sama Sekali	Tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh: a. ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa b. Agen Pengadaan	(3)
4	Rencana Aksi Personel Lainnya	Kementerian/Lembaga yang pengelolaannya dilakukan oleh Personel Lainnya wajib menyusun rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya	(3a)
5	Jika Personel Lainnya Belum Mencukupi	**a. Pokja Pemilihan**: - Pokja Pemilihan harus terdiri minimal 1 anggota Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi - Anggota lainnya adalah Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(3b-a)
		b. Pejabat Pengadaan: - Jika tidak dapat dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilaksanakan oleh yang memiliki Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(3b-b)
6	Ketentuan Teknis Selanjutnya	Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga	(4)

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN#4

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
PERPRES 16 TAHUN 2018
Pasal 88

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:

1. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020;
2. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
3. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
4. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.

EXPIRED

PENGADUAN OLEH MASYARAKAT

(PASAL 77)

- Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, **penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan ((Ayat (1a))**.

- Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan terkait proses PBJ **wajib meneruskan** pengaduan masyarakat **kepada APIP** untuk **ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata ((Ayat (2))**

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

(PASAL 78 dan 81)

1. Sanksi administratif bagi Peserta Pemilihan/Penyedia berupa:
    a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
    b. sanksi pencairan jaminan;
    c. Sanksi Daftar Hitam;
    d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
    e. sanksi denda.

2. Pengenaan sanksi dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

3. Dalam hal terjadi pelanggaran :
    a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
    b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
    c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;

    UKPBJ dapat Peserta Pemilihan/Penyedia melaporkan secara pidana

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

REWARD & PUNISHMENT

Pencapaian Peningkatan PDN Untuk Instansi

(PASAL 81A)

1

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya **diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi** dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri **dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.**

3

Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:

a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah.

4

Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri:

a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

REWARD & PUNISHMENT

Pencapaian Peningkatan PDN Untuk Pelaku Pengadaan

(PASAL 82)

1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang **lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya**.

2. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang **tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi**.

3. Pemberian sanksi administratif (No. 1) **dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberian sanksi administratif (No. 2) berupa **pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang **terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau peradilan tata usaha negara**.

PENGATURAN PBJ LEBIH LANJUT

(Pasal 86) dihapus

Amanat kepada Menteri/kepala lembaga/Kepala Daerah untuk dapat menindaklanjuti Menyusun aturan Pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden ini

PENGATURAN PBJ LEBIH LANJUT

Pasal 91 Ketentuan lebih lanjut mengenai:

1. Jenis dan uraian Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
3. Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
4. Strategi pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A dan Pasal 20B;
5. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
6. Persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
7. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
8. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
9. Mmetode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
10. Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
11. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
12. Kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
13. Jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
14. Dokumen Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
15. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 58;
16. Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
17. Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
18. Ppenggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66;
19. Harga evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
20. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
21. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82;
22. Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; dan
23. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85,

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga

PENGATURAN PBJ LEBIH LANJUT

1. Persyaratan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi PPK diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Pasal 74A ayat (3a)).

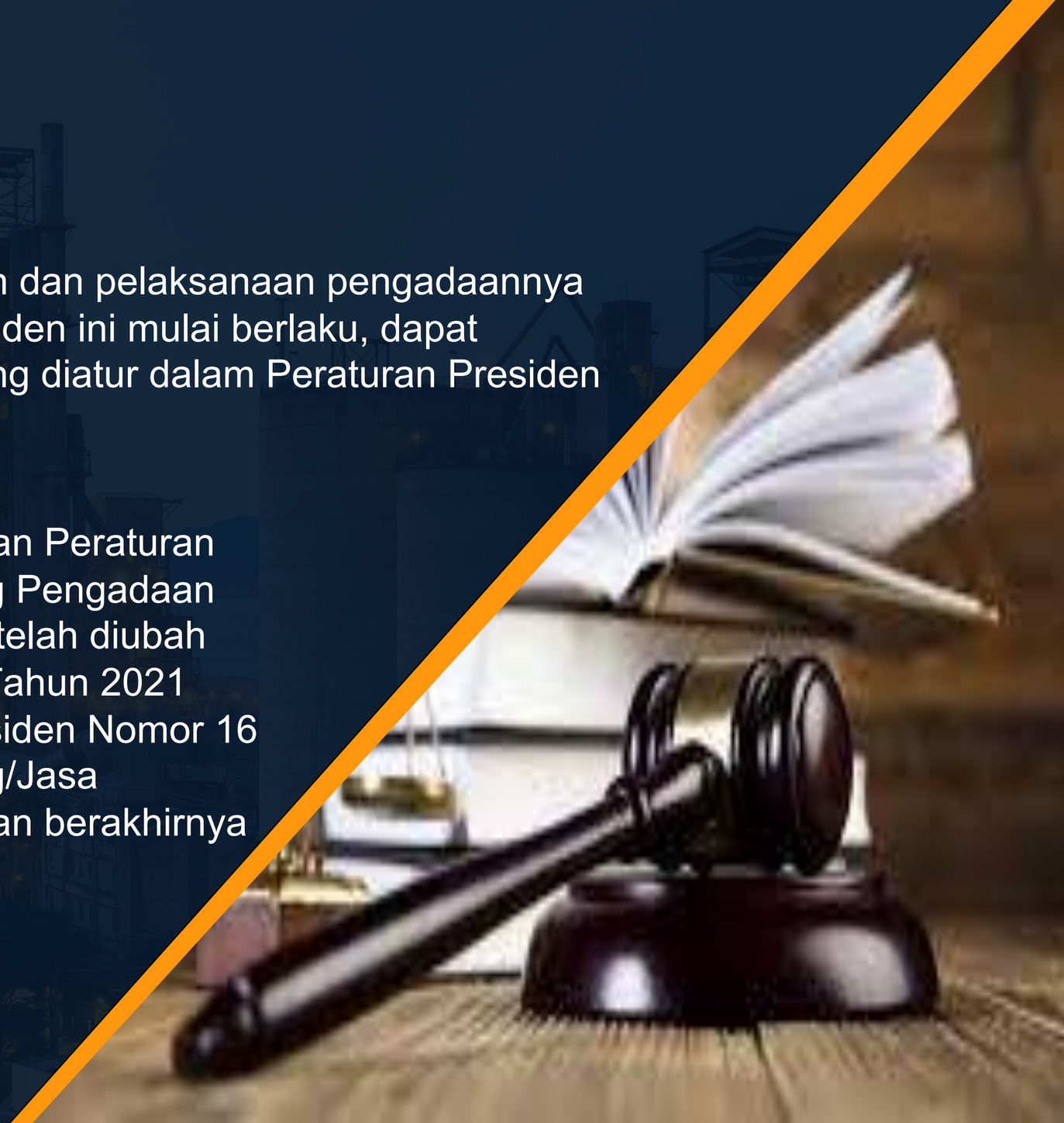
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama-sama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala Lembaga (Pasal 11 ayat (6))

3. Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing- masing bentuk Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat/bukti pesanan) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Pasal 28 ayat (7)).

KETENTUAN PERALIHAN

1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini;

2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

Terimakasih

www.lkpp.go.id

lkpp_ri

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

021-29935577
144